Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/2019JCCI	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	----------o0o--------
V/v: *Ý kiến về Nghị định 82/2018/ND-CP*	Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: **Văn phòng Thủ tướng Chính phủ**
Bộ Tài Chính
Bộ Kế hoạch Đầu tư

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Liên quan đến Nghị định 82 (Nghị định 82/2019/ND-CP, sau đây gọi là "Nghị định 82") về các chính sách ưu đãi trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế do Chính phủ phát hành ngày 22/5/2018, Hiệp hội chúng tôi có ý kiến như dưới đây, rất mong Quý Bộ xem xét.

Theo khoản 5 điều 16 Nghị định 29 (Nghị định 29/2008/ND-CP, sau đây gọi là "Nghị định 29") ban hành ngày 14/3/2008 căn cứ theo Luật đầu tư, người Việt Nam và người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp trong khu kinh tế thuộc diện giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

"Điều 16. Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế
5. Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế."

Mặt khác, theo Nghị định 82 thay thế cho Nghị định 29, quy định giảm 50% thuế thu nhập cho người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế bị xóa bỏ.

Khoản 2 điều 13 Luật đầu tư hiện hành quy định rõ ràng rằng trong trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành quy định ưu đãi đầu tư bất lợi hơn so với ưu đãi mà nhà đầu tư đang được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó.

"Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật
2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án."

Hiệp hội chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản mà có quyết định đầu tư với điều kiện được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế thì căn cứ theo Luật đầu tư có thể tiếp tục được áp dụng chính sách ưu đãi thuế này. Như đã nêu trong Thư góp ý kiến trước đây (JCCI 16/2018), nếu Nghị định 82 được đưa vào áp dụng thực tế, dự kiến hàng năm chi phí của doanh nghiệp phải tăng thêm từ 12,000USD - 800,000USD và lợi nhuận trước thuế có thể giảm từ 2% - 110%. Từ đó có thể nhận thấy, Nghị định 82 có những quy định gây bất lợi đối với các doanh nghiệp trong Hiệp hội chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ không chấp nhận việc áp dụng các quy định này đối với những doanh nghiệp đã thành lập.

Hiện nay là thời điểm chuẩn bị đến kì quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào cuối tháng 3 năm 2019, các doanh nghiệp trong Hiệp hội sẽ tiến hành kê khai quyết toán trên cơ sở áp dụng chế độ ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (quyết định cuối cùng sẽ thuộc về mỗi doanh nghiệp). Chúng tôi kính mong Tổng cục Thuế cũng như các cơ quan thuế địa phương tiếp nhận tờ khai của doanh nghiệp thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm không chỉ những quy định về thuế mà cả Luật Đầu tư, đồng thời kính mong Văn phòng Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện trên cơ sở Luật Đầu tư. Trường hợp các cơ quan thuế địa phương không tiếp nhận kê khai quyết toán này, hoặc yêu cầu truy thu thuế đối với kê khai này thì chúng tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu được gặp mặt trao đổi với các Bộ liên quan để xác nhận việc tuân thủ pháp luật của Chính phủ Việt Nam.

Sau đây là tóm tắt các đề xuất của Hiệp hội chúng tôi:

1) Xác nhận một lần nữa việc các doanh nghiệp đã vào khu kinh tế sẽ vẫn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo khoản 2, điều 13 Luật Đầu tư, kể cả sau khi Nghị định 82 được thi hành.

2) Áp dụng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối tháng 3 năm 2019 (quyết định cuối cùng sẽ thuộc về mỗi doanh nghiệp).

3) Kính mong các cơ quan thuế địa phương tuân thủ thực thi trên cơ sở khoản 2, điều 13 Luật Đầu tư.

4) Kính mong Văn phòng Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính đưa ra hướng dẫn chính xác, hợp lý để Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương thực hiện căn cứ

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

theo Luật Đầu tư.

5) Trường hợp có doanh nghiệp trong Hiệp hội chúng tôi báo cáo về việc cơ quan thuế địa phương thực thi không thỏa đáng, chúng tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu cuộc họp với các Bộ để giải quyết.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Vụ Đông Bắc Á – Bộ Ngoại giao;*
- *Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Koji ITO